Dreigliederung sociale
Clef d'une manière de traiter les conflits actuels

Les 6 et 7 juin derniers eut lieu au *Forum 3* de Stuttgart, un atelier public, dans le cadre d'un colloque, lors duquel la tentative fut entreprise de sonder, par dialogues et exemples, comment la *Dreigliederung* sociale peut être mise à profit en tant que clef d'une manière de traiter les conflits actuels. Les textes suivants donnent une impression de ce dialogue, sans revendiquer de le restituer intégralement en détail. Katharina Offenborn a librement rédigé la conférence d'introduction de Harald Spehl [SIHS215.DOC]. Udo Herrmannstorfer introduisit à chaque fois le sujet de la section du colloque, suivis des comptes rendus introductifs (André Bleicher, Albert Schmelzer, Gerald Häfner) [SIAB215.DOC, SIAS215.DOC & SIGH215.Doc]. Christoph Strawe veilla à ces récapitulations, André Bleicher a lui-même rédigé son compte rendu sur la question des ressources

Migration — causes politiques, économiques et culturelles
Introduction de *Udo Hermannstorfer* & *Gerald Häfner,*
Récapitulation de *Christoph Strawe*

Udo Hermannstorfer : Les conflits et problèmes avec l'état, déjà abordés ne prennent pas seulement naissance intérieurement, mais des aspects multiculturels viennent aussi s'y glisser, qui dépendent du sujet de l'immigration. À partir d'une perspective de la *Dreigliederung,* se révèle de plus en plus la nécessité qui fait l'époque de séparer la vie de l'esprit de celle de l'état. Celui-ci n'a aujourd'hui aucun contenu idéel à prescrire aux êtres humains. Car ce serait en définitive une rechute dans des circonstances, dans lesquelles les pouvoirs publics déterminaient en matière de foi. Brisante — et actuelle — est aussi pour cette raison, la question de la justification de l'état de mettre en avant des contenus d'éducation et de formation. Ici, le contrôle des contenus est une porte d'entrée pour se retrouver sous la tutelle de l'état. Celui-ci ne devrait donc détenir aujourd'hui que la surveillance juridique, sans exercer de contrôle sur les contenus. La vie spirituelle doit pouvoir se déployer d'elle-même et ne doit pas être politiquement pilotée ni déterminée et la vie juridique ne doit pas non plus être instrumentalisée de manière ethnique, culturelle ou religieuse.

Il y a toujours eu autrefois des migrations de peuples, dans cette mesure la migration n'est pas un phénomène nouveau. Persécution et oppression religieuses, ou selon le cas, politiques, furent de tous temps des motifs d'émigration et de recherche d'asiles. La globalisation a pourtant mené à une nouvelle qualité et quantité de migration : des gens fuient des régions en guerres et sous tensions, ou en sont expulsés, selon le cas, ils fuient la faim et la misère, face à la mise en danger de leurs espaces vitaux par des problèmes environnementaux, ils tentent d'échapper à l'emprisonnement, la torture et la mort, qui les menacent à cause de leur attitude politique ou religieuse et autres. La globalisation fait qu'aucun pays, aucun état ne fait exception sur le sujet de la migration. Nous devons tous de plus en plus apprendre, non seulement à vivre les uns à côté des autres, mais plus encore à nous rencontrer réellement. Là où cela réussit, cela mène à un enrichissement mutuel. Cette réussite dépend aussi de combien on connaît et comprend d'autrui. Des êtres humains et pays avec des présupposés culturels, sociaux, économiques et politiques totalement différents, font en même temps leur entrée dans l'état d'interpénétration et de rencontre. Trouver à cela une réponse quant à comment s'ordonner les uns avec les autres, c'est une tâche à mener en commun.

Gerald Häfner : Lors de son invitation au *Forum 3* d'aujourd'hui, Christoph Strawe me rappela un débat et une conférence que je tins à l'occasion, il y a plus de 20 ans. Je tentai alors d'occasionner un changement bien déterminé de la situation juridique. Jusqu'à la fin des années 80 et au début des années 90, régnait, en rapport à la citoyenneté allemande — et autrement que dans de nombreux pays voisins —, sans exception ce qu'on appelait le *jus sanguinis* (« droit du sang », principe d'extraction).

En conséquence duquel était Allemand celui qui avait des parents allemands. Cela menait à ce que de plus en plus d'êtres humains — parfois depuis des générations — vivaient, travaillaient et payaient des impôts en Allemagne, sans jouir de droits de vote, ni de participation, alors que des soi-disant Allemands du Kazakhstan, du Brésil et autres, qui avaient à peine un contact avec leur pays natal, pouvaient voter à toutes les élections.

Le Tribunal constitutionnel fédéral avait jugé, en 1990, en se référant à la *Grundgesetz*, que le droit de vote ne revient qu'au peuple de l'état de la République Fédérale d'Allemagne. Cela excluait l'octroi d'un droit de vote communal aux étrangers. Par une transposition du Traité de Maastricht, on rendit possible ensuite, en 1992, un droit de vote communal pour les ressortissants de l'UE. Mais entre temps, la situation, en rapport aux droits de vote et de participation, avait tellement changé que le droit de nationalité en tant que tel pouvait être modifié. Aujourd'hui, le *jus sanguinis* ne vaut plus de manière prépondérante, mais il y a au contraire aussi le *jus soli* (« droit du sol », principe du lieu de naissance). C'est-à-dire que celui qui est né en Allemagne, obtient tout d'abord la nationalité allemande. Il est vrai qu'on l'a pourvu d'une chausse-trappe, à savoir l'option forcée : les personnes concernées ont la « liberté », de décider, entre 18 et 23 ans, entre la nationalité allemande et celle de leurs parents. Cette réglementation place de nombreuses personnes concernées dans une situation familiale difficile et les plonge dans des conflits de loyalisme. Dans l'intervalle, au moyen d'un compromis de la coalition noir-rouge, la possibilité de la double nationalité existe, il est vrai avec de considérables restrictions. Alors que voici quelques années encore, des politiciens, comme Helmut Kohl tonnaient : « l'Allemagne n'est pas un pays d'immigration ! », l'exigence d'une loi sur l'immigration est largement répandue, quand bien même ses contenus restent contestés. De quelque façon, avec mauvaise grâce et hésitation, la politique doit donc tenir compte de la réalité. Des scientifiques et praticiens économistes affirment que l'Allemagne, sur la base de son développement démographique, a besoin chaque année de 300 000 immigrants. Ici, c'est le calcul économique qui se trouve au premier plan, pourtant au moyen de telles façons de voir se modifie aussi l'atmosphère à l'égard des immigrants en général et, avec cela, la préparation à une rencontre humaine.

Les processus d'individualisation et de globalisation sont des réalités. Mondialement, nous constatons une aspiration universelle à sortir de l'état de tutelle, par contre les liens communautaires transmis régressent. Inversement, nous constatons la tendance à une mise en réseau globale. Nous voyons la manière dont ce processus relativise les frontières, mais aussi comment dans le sillage de celui-ci d'autres remparts et murailles sont rapidement relevés. Il existe dans ce pays-ci des gens qui possèdent et utilisent des lieux de résidence sur divers continents. Et il y a des pauvres, à qui la majeure partie du monde reste inaccessible. Venir voyager en Allemagne n'est pas non plus possible sans difficultés depuis tous les pays.

L'Europe n'est perméable qu'à l'intérieur de son territoire ; vis-à-vis des régions pauvres et en guerre civile, elle érige des clôtures et pose des cloisons étanches, ce pour quoi en 2004, l'agence de protection des frontières *Frontex* fut créée. Dès 1993, en Allemagne la *Grundgesetz* fut largement modifiée de sorte que des étrangers, qui voyagent en République Fédérale d'Allemagne par-delà un pays de l'UE ou bien ce qu'on appelle un état du tiers monde sécurisé, ne pût demander le droit d'asile. Après la résolution, en 1990 et l'entrée en vigueur, en 1997, de l'accord de Dublin de l'UE, un demandeur d'asile doit faire sa demande dans le premier pays de l'UE dans lequel il pénètre d'abord. Ainsi trois cent mille êtres humains vivent par exemple en Grèce avec un statut de séjour incertain et dans des conditions indéfendables.

Sans cesse des réfugiés se noient, le plus souvent en provenance d'Afrique, dans leur tentative d'atteindre les côtes européennes. L'opération « *Mare Nostrum* » amorcée là-dessus par la Marine

italienne et les Gardes-côte pour porter secours aux naufragés, fut arrêtée entre temps par manque de moyens financiers[1] et le programme suivant de *Frontex*, « *Triton* » a restauré la *status quo* antérieur (voir l'encadré en fin de texte sur la situation en cours, G.H.). En même temps des mouvements comme *Pegida* dans les pays de l'UE, exercent une pression violente. On veut faire oublier que des pays voisins de la Syrie, en un temps bref, ont accueilli une multiplicité de réfugiés, en comparaison de notre accueil pendant des décennies. Ce qui est nouveau, chez nous, c'est l'existence d'un débat bienveillant, dans lequel les éléments économiques jouent un rôle essentiel. La thèse que l'Allemagne n'est pas un pays d'immigration, rencontre moins d'adeptes qu'auparavant.

Un rapide coup d'œil en arrière peut être utile pour comprendre où nous en sommes actuellement : après la seconde Guerre mondiale il y a eu les expulsés et les rapatriés [des régions de l'Est désormais couvertes par de déplacement de la Pologne, *ndt*[2]], dans les années 50, 60 et 70 des travailleurs invités furent attirés, en 1989/90 se produisit encore une vague d'expulsés tardifs. S'y rajoutèrent des contingents de réfugiés (les contingents de réfugiés ne passent aucune procédure de reconnaissance, mais reçoivent à leur arrivée pour des raisons humanitaires des autorisations de séjour et de travail). Ainsi y eut-il en 1985, 30 000 *Boat-people* vietnamiens, depuis 1991 sont venus plus de 200 000 Juifs et des personnes d'origine juive des états qui ont succédé à l'Union soviétique en Allemagne.

Actuellement, nous accueillons des immigrants hautement qualifiés dans le pays avec leurs familles, s'ils peuvent prouver qu'ils ont un travail et un revenu suffisant — ou bien s'ils sont à leur compte et disposent d'un investissement d'un montant correspondant. Et ceci seulement si aucun citoyen allemand de même qualification, ou selon le cas un citoyen de l'UE, ne postule cet emploi. Pour les autres — en dehors des cas spéciaux de contingents de réfugiés (ultimement quelques milliers de Syriens) — il ne reste que la possibilité d'une reconnaissance de justification d'asile ou bien, d'être dans le cadre des réfugiés selon la convention de Genève (avec les mêmes conséquences juridiques que pour l'asile). Cette justification d'asile doit cependant être examinée justement au cas par cas, le demandeur ne peut pas simplement être renvoyé. Il doit d'abord patienter, mais n'a aucun statut de

---

[1] On n'ose pas dire « manque de fonds » car la Mer Méditerranée est la mer qui noie le plus de monde en ce moment.

[2] Le glissement de la Pologne vers l'Ouest sur l'ex-territoire du *Reich* de mille ans… tout un symbole !, a été « décidé unilatéralement » à Téhéran entre Churchill et Staline, après pas mal de verres de vodka — tous deux étaient donc en état d'ivresse avancée — et **trois allumettes judicieusement placée**s sur la carte, matérialisant la nouvelle frontière Oder-Neisse entre l'Allemagne et la Pologne en 1945. Pour Staline, il s'agissait en effet de conserver à l'ouest l'URSS la partie conquise sur le territoire polonais, dans le secret du pacte germano-soviétique de 1939. Quant à Churchill, il eut à répondre devant le Parlement anglais de cet acte similaire à un « crime contre l'humanité » : à savoir le déplacement de millions de personnes sans consultation en quelques mois : il s'en tira très bien et se défendit en arguant techniquement du fait que désormais, avec le nombre de camions dont on pouvait disposer, ce genre de déplacements de population est une chose aisément réalisable en quelques semaines avec le moindrement de souffrances (sic !) Voir : Markus Osterrieder : *L'illusion des 14 points — Au sujet du droit d'autodétermination des peuples et ses répercussions destructrices en Europe centrale* – Traduction française (63 pages – MO14P.DOC) disponible sur le site d'Osterrieder : Celtoslavica ou directement auprès du traducteur, daniel.kmiecik59@gmail.com.
En particulier la note **300 de ce texte** : « Le 28 novembre 1943, Churchill et Staline discutaient à Téhéran le déplacement futur de la Pologne, dont les frontière d'après-guerre courront « en principe entre ce qu'on appelle la ligne Curzon et l'Oder » ; avec cela furent sanctionnés les gains de régions soviétiques dans l'est de la Pologne à partir du pacte [germano-soviétique] Hitler-Staline. Churchill constate dans ses mémoires : « [Le ministre des affaires étrangères Antony] Eden était d'avis que ce que la Pologne perdait à l'est, pouvait être regagné à l'ouest. Staline rétorqua, que c'était possible ; mais il ne savait pas. Je démontrai ensuite mes idées à l'aide de trois allumettes, sur un déplacement occidental de la Pologne. Cela plut à Staline ». Churchill dit au ministre des affaires étrangères Eden : « Mettez-leur [aux Polonais] devant les yeux, qu'avec la reprise et le maintien durable des actuelles régions allemandes jusqu'à l'Oder, ils créent la base pour un arrangement amical avec la Russie et pour une alliance étroite avec la Tchécoslovaquie et avec cela, ils rendent service à l'Europe entière. » — Winston Churchill : *La seconde Guerre mondiale* vol. V/2 : *le cercle se referme.* ***2.*** *De Téhéran à Rome* Stuttgart 1953, pp.49 et suiv. ; Vojtěch Mastný : *Le chemin de Moscou à la Guerre froide. De l'alliance de guerre à l'hégémonie en Europe de l'est* Munich 1980, pp.153 et suiv. » (fin de note) *ndt*

séjour assuré. Par dessus le marché, il y a de violentes confrontations sur des pratiques de refoulements accélérés de demandeurs d'asile à partir de ce qu'on appelle les états d'origine assurée. Dans le plus récent « compromis d'asile », la liste de ces états a été élargie, en même temps que quelques pires règlements adoucis. Ce qu'on appelle l'obligation de résidence, par laquelle, en conséquence de sa demande, le demandeur a l'autorisation de se déplacer seulement dans un rayon de 6 km, ne vaut désormais plus que pour 3 mois[3]. Tout cela souligne l'actualité de l'exigence en direction d'une loi d'immigration qui réglemente et rende possible les voyages légaux au-delà du statut de demandeur d'asile ou de réfugié. Quant à savoir si serait utile à l'occasion une sorte de *greencard* [carte verte ?, assurance automobile en Grande Bretagne ou permis de travail aux USA, *ndt*] ou bien un système de points comme au Canada, cela ne serait pas décidé ici.

Voilà où nous en sommes avec la façon de procéder avec les êtres humains, à qui cela a réussi de parvenir principalement chez nous. Ici, il s'ensuit une image contradictoire. Il y a *Pegida*, mais il règne aussi dans de vastes milieux de la population une grande ouverture comparable à celle d'il y a 20 ou 30 ans. À l'occasion, le degré de résistance vis-à-vis des extra-nationaux est d'autant plus élevé que les gens ont d'autant moins de contact ou d'expérience réels avec eux. Sont d'autant plus importants les exemples de rencontres authentiques qui se multiplient à la base. Ainsi des associations se sont formées dans maintes villes et quartiers qui organisent des rencontres avec des réfugiés, lors desquelles le sujet placé au centre c'est : Qu'est-ce qui enrichit humainement l'autre de chaque culture ?

La globalisation est aujourd'hui unilatérale : nous vivons dans un monde dans lequel on démantèle les frontières pour le capital et l'économie, alors que dans le même temps on en érige d'autres pour les êtres humains. Nous vivons la liquidation des surfaces agricoles — ce qu'on appelle le *Land Grabbing* [accaparement des terres, *ndt*] — dans diverses régions de la Terre, pas seulement en Afrique, mais au contraire aussi actuellement en Ukraine. L'argent, qui est engendré par de tels investissements, ne reste pas dans le pays, voire même il n'est même pas imposé le plus souvent. Des êtres humains sont exploités et leurs possibilités de mouvement rognée. Cela ne peut manifestement pas continuer ! Le changement ne viendra pas du jour au lendemain, mais nécessitera un développement par étapes. À l'occasion, il faudra réponde à d'innombrables questions sur, par exemple, comment estimer la manière de s'y prendre avec le bien-fonds et les richesses du sol : ces héritages sont-ils ceux de toute l'humanité ? Comment en sont répartis d'une manière convenable les produits ? Quelles rôles sont censées jouer, aujourd'hui encore, les frontières étatiques ?

La question du niveau étatique devient inutile, en effet, au moyen de la *Dreigliederung*, il ne s'ensuit que de nouveaux aspects en considération des tâches de configuration dans ce domaine. Le renvoi à la nécessité d'une libre vie de l'esprit est juste, mais non suffisant. Il s'agit toujours aussi de l'interaction des trois composantes fonctionnelles de l'organisme social.

En rapport avec la crise de la Crimée, on discuta du droit de sécession — une question très controversée, même parmi les spécialistes parmi nous. L'idée de la *Dreigliederung* sociale ne désavoue naturellement pas le droit de sécession d'êtres humains opprimés par un ordre politique dominant. Que l'on pense à l'exemple du Tibet. Il n'est pas non plus affirmé, que des questions d'appartenance territoriale d'une région à un état ne relèveraient pas de la décision démocratique des personnes concernées. Il est seulement dit que plus la liberté règne, plus diminue la pression de sécession, car la

[3] Voir le conseil fédéral : Kretschmann soutient le compromis d'asile, *Spiegel online*, 19.9.2014, http://www.spiegl.de/politik/deutschland/asylrecht-gruenen-ministerpresident-kretschmann-verteidigt-zustimmung-a-992546.html. Puisqu'une grande partie des infractions à la loi des extra-nationaux étaient des infractions contre cette loi, il résultait, au premier coup d'œil, une image fausse des statistiques de criminalité, à propos de ce que appelait « criminalités des extra-nationaux », or cela fut exploitée par le côté radical de droite.

question de savoir à quel domaine de l'état on appartient, perd de son importance. La critique faite au concept du doit d'autodétermination des nations se dirige contre le faux primat du droit collectif de l'état singulier sur le droit de l'Homme individuel. Si nous prenons en considération la situation actuelle au Moyen Orient, la pleine transposition de la coexistence de deux formations étatiques serait donc un pas important vers la détente. Il est vrai qu'une paix réelle ne sera d'abord atteinte que si, dans les deux états, les droits de tous les êtres humains s'y feront valoir dans leur pleine étendue.

C'est une question essentielle dans le monde actuel de savoir dans quel rapport les droits de l'Homme, les droits de l'état et le droit des peuples se situent les uns les autres. Quelle forme de droit supra-étatique avons-nous besoin à l'avenir, bien entendu en dessous du seuil d'un gouvernement mondial et avec cela d'un centralisme universel[4] ?

Extraits du dialogue :

Il fut donné à entendre que fréquemment des égoïsmes économiques jouent avec les aspirations à la sécession. Des conflits ethniques débordent souvent, parce qu'ils ont été amalgamés avec des conflits de répartition [des richesses, *ndt*]. C'est la manière dont l'état est structuré, la façon dont il est « ouvert » [guillemets du traducteur] qui importe avant tout, selon Fritz Andres. Dans une *res publica* fonctionnellement structurée par la *Dreigliederung*, c'est à peine s'il y a des raisons de souhaiter une formation étatique en propre. Herbert Schliffka renvoie à une contradiction entre le caractère centraliste de l'état unitaire des états nationaux comme ils ont grandi et l'économie mondiale, en tant que source des conflits de matière première et de répartition des richesses — R. Steiner évoque à ce propos que « la Terre toute entière, pensée en tant qu'organisme économique », serait l'organisme social » (CEP, 1ère conférence).

Plus cela se passe libéralement et démocratiquement dans un état, moins se développent de manière violente des aspirations à la sécession ou moins elles sont suscitées. Plus les minorités sont opprimées — Tibétains, Ouïgours, Kurdes — et moins peut surgir le sentiment de participation, davantage les conflits deviennent alors violents. Avec les Estoniens, Lituaniens et Lettons, l'accession à l'indépendance étatique, après 1989, fut tout aussi peu un problème que celle des Tchèques et des Slovaques. Par contre, il y eut et il y a encore des conflits sanglants et des guerres civiles dans d'autres régions. Se tourner inconsidérément contre des aspirations à l'indépendance étatique, en renvoyant à la critique de Steiner sur le droit d'autodétermination des nations, provient d'une compréhension raccourcie de la *Dreigliederung*. De nombreux pays sur cette Terre ont des frontières, que les êtres humains ne trouvent pas justes parce que, par exemple, elles ont été arbitrairement tracées sur la planche à dessin, par le colonialisme et l'impérialisme. Ce qui est essentiel, c'est que des révisions de frontières puissent s'effectuer en paix. Il faut pour cela des procédures décisionnelles appropriées. De même lors du développement des critères de décision, la démocratie devrait répondre à l'attente en tant que communauté de discussion.

Quelques participants soulignèrent que le sujet de la sécession serait à différencier : d'une part, il s'agit d'un droit d'indépendance étatique vis-à-vis d'une oppression étatique, d'autre part, d'un droit de sécession de la vie de l'esprit en dehors de la sphère de détermination de ses contenus par l'état. Le détachement d'un domaine économique pourrait, par exemple aussi être contre-productif. Il s'agit toujours de questions concrètes de savoir à quel aspect donner plus d'importance, dans une situation déterminée ou bien sur un domaine déterminé. Il ne pourrait pas seulement y avoir des contrats sur le plan étatique, mais au contraire aussi entre acteurs (« associations communes » économiques et les

[4] Voir aussi Christoph Strawe : *Dreigliederung ou gouvernance globale ?* (http://www.sozialimpulse.de/fileadmin/sozialimpulse/pdf/Glbal_Governance.pdf [en cours de traduction, *ndt*])

« corporations [spirituelles, *ndt*] » de la vie de l'esprit — et aussi entre des organes d'auto-administration de l'état, de la culture et de l'économie. Pour rendre possible la pleine participation des immigrants, cela requiert des efforts sur de nombreux plans. Dans ce contexte, il y eut un compte rendu sur des efforts de l'école Waldorf interculturelle libre de Mannheim dans la spécialité de l'acquisition linguistique. La séparation des élèves en groupes linguistiques n'aide qu'en apparence, elle est plutôt vécue comme une stigmatisation. Il se vérifie de prime abord que pour apprendre l'allemand, un bon mélange dans la classe d'un nombre correspondant d'enfants de langue allemande s'avère très efficace.

Gerald Häfner remarqua que nous ne devons pas penser l'état seulement comme une formation de plans verticaux successifs empilés, mais nous avons aussi à observer de manière horizontale — en considération d'une perspective sur les parcours frontières entre état, culture et économie, sur tous les domaines. Et pour préciser aussi, en considération des questions dans lesquelles l'état facilite et encourage, là où il doit à la fois délimiter et encadrer. En ce moment, nous avons la situation contradictoire et intenable que des états négocient des accords donnant les pleins pouvoirs à l'économie afin de limiter l'espace du jeu démocratique décisionnaire dans les états. Avec le TTIP, ce qui est faux n'est pas que le commerce soit encouragé. Il y a de nombreuses questions, dans lesquelles cela fait sens de conclure des accords internationaux, par exemple, également sur des standards techniques. Le problème avec le TTIP, c'est que tendanciellement, tout est rendu marchandisable, que des standards démocratiques d'union se voient détournés parce que considérés par l'économie comme autant d'entraves au commerce. L'élément dangereux c'est que l'engagement d'une procédure de tribunal arbitral soit permis aux cartels, à l'encontre de l'état dans lequel ils ont investi, mais sans pour autant empocher les gains attendus. Par exemple, en ce moment la firme *Vattenfall* attaque la République Fédérale d'Allemagne à cause de la sortie de l'atome décidée par celle-ci et exige 4,7 milliards d'€ de dommage pour le préjudice subi. Si cette procédure devait réussir[5], d'autres cartels s'engageront dans la faille et porteront pareillement plainte. Des cartels américains ont pratiqué de manière analogue à l'encontre d'états africains.

TTIP est à cet endroit une nouvelle édition du *MAI* [*Multilateral Agreement on Investment*], négocié à partir de 1995 et finalement empêché. Se développe déjà une branche d'affaires, celle des firmes d'avocats d'affaires, spécialisés sur ce genre de recours en plaintes, qui prennent le risque et revendique un pourcentage sur les sommes de dédommagements « arbitralement extorquées » [guillements du traducteur] au cas où la plainte aboutit. Dont le nombre et la valeur litigieuse s'accroît. Celles qui sont planifiées sont des procédures arbitrales non-officielles, lors desquelles trois personnes des chancelleries internationales prononcent un jugement, contre lequel il ne pourra plus y avoir de recours juridique possible.

Ce qui est faux ici ce n'est principalement pas non plus que des problèmes de litiges puissent être réglementés par des Tribunaux arbitraux, mais bien au contraire ce qui est hautement dangereux, c'est l'absence de contrôle démocratique et de juridiction constitutionnelle, c'est la prise de pouvoir presque totale de l'économie qui menace l'état et la culture. Le combat contre le TTIP est une bataille importante pour la *Dreigliederung* sociale. Qui est censé ratifier ce traité se voit d'emblée contesté, ce qui est sûr nonobstant, c'est que le Parlement Européen ne doit pas être négligé[6]. Parce que celui-ci s'interdit encore de le faire, l'idée vicieuse a pris naissance dans la Commission et dans le Conseil d'une mise en vigueur préliminaire de l'accord de libre échange sans le Parlement Européen !

[5] Et dans ce cas les contribuables allemands payeront, bien sûr, les 7.5 milliards d'€ ! *ndt*
[6] Gerald Häfner fut membre du Parlement Européen de 2009 à 2014.

Il vaut de s'immiscer dans le débat, même aussi au niveau du Parlement Européen. Les discussions au sujet du TTIP et du TISA sont affligées d'une maladie de conceptuabilité indifférenciée qui connaît, par exemple, seulement les institutions éducatrices/formatrices étatiques et privées, privé étant compris ici au sens de commercial. Le discernement que des écoles d'utilité publique ne sont ni d'état ni privée, dans ce sens, mais au contraire représentent des écoles publiques en responsabilité autonome — que l'UE devrait précisément protéger de toute agression commerciale — cela ne peut même pas être présupposé par la plus grande majorité des acteurs en cours. Qui, sinon nous, peut apporter ce point de vue dans le débat, sinon nous ?

***Sozialimpulse* 2**/2015.
(Traduction Daniel Kmiecik)

Attention : les notes du traducteur (marquée par « ***ndt*** » à la fin) relèvent **strictement** de la responsabilité de celui-ci et non pas du tout de la revue *Sozialimpulse.*

Tragédies de réfugiés en Mer Méditerranée

Depuis le jour du congrès du *Forum 3* des 6 et 7 juin dernier, sur lequel on vient de rapporter ci-dessus, d'autres tragédies de réfugiées largement pires encore ont eu lieu.
Dans la nuit du 19 avril, suite au chavirement d'un bateau, plus de 900 personnes étaient mortes au large des côtes libyennes. La même semaine un autre bateau avait fait naufrage avec 400 personnes à bord. Lors d'une rencontre des chefs de gouvernement de l'UE, on a triplé les moyens accordés au programme « Triton ».

En outre, Selmin Çaliskan, secrétaire générale d'*Amnesty International* en Allemagne, déclara : « Au sommet de l'UE, on parla beaucoup de sauvetage de vies humaines, mais on fit peut pour elles. La résolution est un autre laisser-voir-venir de catastrophes humanitaires en Méditerranée et coûtera beaucoup plus en vie humaines dans les mois qui viennent. La décision des gouvernements de l'UE n'est pas l'urgent et nécessaire programme de sauvetage espéré pour les bateaux de réfugiés et d'immigrants qui font naufrage. C'est une couche remise sur un programme de protection des frontières qui sert avant tout un cloisonnement étanche. Le triplement des engagements des États pour les opérations *Frontex*, *Triton* et *Poseidon* n'est pas une réponse à la catastrophe humanitaire en Méditerranée. Là-dessus, le sommet n'a pu se mettre d'accord sur l'élargissement du domaine d'engagement de *Triton*, Ce serait pourtant urgent et nécessaire, si réellement on voulait mettre en tête des préoccupations le sauvetage des vies humaines. Cela montre que les opérations *Frontex* ont largement d'abord et avant tout l'objectif de protéger les frontières et non de remédier au sauvetage de périls en mer.

Ce dont nous avons besoin c'est d'une opération européenne qui est totalement mise en place pour le péril en mer. Elle doit avoir un domaine d'intervention beaucoup plus grand que *Triton*, elle doit être équipée de beaucoup plus de navires mieux adaptés, d'hélicoptères, d'avions et de personnel. La Marine italienne est déjà prête à lancer, en l'espace de 72 heures, une opération comme *Mare Nostrum*. Reprendre une telle opération serait la mesure la plus urgente et correcte, en attendant l'installation d'un sauvetage commun européen de péril en mer.

Le sommet a laissé passer cette chance de corriger fondamentalement les erreurs mortelles du passé. Les chefs de gouvernement ont laissé passer la chance d'instaurer une opération de sauvetage en mer digne de ce nom qui soit adaptée à la catastrophe humanitaire qui se déroule en ce moment en Méditerranée. Nous avons besoin de plus de sauvetages en mer, nous n'avons pas besoin de plus de mesures de protection des frontières. Il est douloureux et honteux que les états riches de l'UE ne puissent s'unir ni pour organiser un sauvetage en mer commun, ni pour une prise en charge coordonnée des réfugiés rescapés. »

Source : http://umwelt-kompass.com/2015/04/24/chance-verpassed-die-todlichen-fehler-der-vergangenheit-zu-korrigieren/
(Traduction Daniel Kmiecik)